

현 지 시 정

1. 제 목 : 퇴직급여 지급에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆▼▼□□

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액 수준으로 퇴직급여를 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「보수규정」 제34조(근속년수 계산)에 따르면 퇴직급여 산정을 위한 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직 기간 및 정직 기간을 제외한 기간으로 하고, [표 1]의 어느 하나에 해당하는 휴직 기간은 재직기간으로 규정하고 있습니다.

[표 1] 퇴직급여 산정 시 재직기간으로 적용하는 휴직기간

1. 병역법, 기타법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간
 2. 업무상 상병으로 인한 휴직기간
 3. 공단이 실시한 유학으로 인한 휴직기간
 4. 자녀 양육으로 인한 휴직기간 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간
 5. 인사규정 제38조제2항제7호에 따라 휴직(가족돌봄 휴직)한 기간 중 90일(1년 단위)
 6. 직위해제 및 인사규정 제38조제1항제1호*의 휴직기간은 100분의 50
- * 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(난임·불임으로 장기간 치료 포함)

한편 본사 ◆◎부에서는 ‘퇴직금 계산 시 근속기간 산정 기준(노사-1727, ‘18.8.31.)’을 작성하여 근속년수 계산 시 1년 미만의 단수 계산에 있어서는 일수를 월로 환산 후 반영하도록 제외 기간의 산정 기준을 시행한 바 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '23년도 종합감사 기간에 ▼▼■□에서 퇴직급여를 지급한 실태를 점검한 결과 ◆◆▼▼■□에서는 일부 직원에 대하여 육아 및 업무외상병으로 인한 휴직 기간을 정해진 기준으로 적용하지 않고 근속년수를 계산하여 지급율을 산정한 결과, 해당 직원들에 대한 퇴직급여를 [표 2]와 같이 과다 또는 과소하게 지급한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- 해당 ▼▼■□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆▼▼■□장은

- ◆◆▼▼■□에서는 감사 기간에 해당 퇴직급여 금액에 대한 재산정 및 총 금액 11,859,640원(환수 758,750원, 환급 11,100,890원)에 대한 시정 조치를 완료하였습니다. (현지시정)